

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)

Estabelece o **artigo 231** da CF que:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

Essa posse não impede a presença de não-índios no local, ou a instalação de equipamentos públicos, a demarcação de reservas de proteção ambiental, abertura de estradas e outras vias de comunicação, conforme já se pronunciou o Supremo:

"A exclusividade de usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nas terras indígenas é conciliável com a eventual presença de não índios, bem assim com a instalação de equipamentos públicos, a abertura de estradas e outras vias de comunicação, a montagem ou construção de bases físicas para a prestação de serviços públicos ou de relevância pública, desde que tudo se processe sob a liderança institucional da União, controle do Ministério Público e atuação coadjuvante de entidades tanto da administração federal quanto representativas dos próprios indígenas. O que já impede os próprios índios e suas comunidades, por exemplo, de interditar ou bloquear estradas, cobrar pedágio pelo uso delas e inibir o regular funcionamento das repartições públicas". (Pet 3.388, rel. min. Ayres Britto, j. 19-3-2009)

Perceba ainda que o art. 231, § 2º não menciona subsolo mas apenas o **solo**. As riquezas do subsolo pertencem à União, nos termos do art. 176, devendo a lei estabelecer as regras de exploração quando ocorrer em terras indígenas (art. 176, §1º), ficando assegurada às comunidades indígenas participação no resultado da lavra (art. 231, § 3º, CF):

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. (Redação da EC 6/1995)

Art. 231.....

...

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

E o que são terras **tradicionalmente ocupadas pelos índios**? Esse critério implica identificar como reserva indígena as terras em que se comprova sua **presença constante e persistente na data de promulgação da CF/1988** e onde eles **exercem aí as suas tradições**. O § 1º do art. 231 da Constituição Federal traz essa definição:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

Nesse sentido, o Supremo assim se manifestou:

"Áreas indígenas são demarcadas para servir concretamente de habitação permanente dos índios de uma determinada etnia, de par com as terras utilizadas para suas atividades produtivas, mais as "imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar" e ainda aquelas que se revelarem "necessárias à reprodução física e cultural" de cada qual das comunidades étnico-indígenas, "segundo seus usos, costumes e tradições" (usos, costumes e tradições deles, indígenas, e não usos, costumes e tradições dos não índios). (...) A Constituição de 1988 faz dos usos, costumes e tradições indígenas o engate lógico para a compreensão, entre outras, das semânticas da posse, da permanência, da habitação, da produção econômica e da reprodução física e cultural das etnias nativas" (**Pet 3.388, rel. min. Ayres Britto, j. 19/3/2009**)

Portanto, guarde que a **propriedade** tanto das terras indígenas quanto dos recursos do subsolo, é **da União**. No caso das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios é assegurado não o **produto da lavra** mas uma **participação no resultado** da mesma, que será exercida diretamente ou por uma empresa concessionária da União.

Sobre esse assunto, o **STF** manifestou-se, no âmbito do projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional (Transposição do Rio São Francisco), no sentido de que havendo, tão somente, construção ou obra **passando dentro da terra indígena, sem evidência de que os recursos** naturais hídricos ou de outra natureza **serão utilizados, não há necessidade de autorização do Congresso Nacional**. Já pensou? Se para cada empreendimento de maior magnitude (linhão de transmissão, canais, transposição, ferrovias, rodovias) que passasse por terras indígenas, houvesse necessidade da chancela do Congresso, as obras que já andam a passo de cágado no Brasil não seriam concluídas tão cedo...

Os parágrafos seguintes do **art. 231** dão seguimento à disciplina constitucional sobre terras indígenas:

§ 4º - As terras de que trata este artigo são **inalienáveis e indisponíveis**, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de **catástrofe ou epidemia** que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

§ 6º - São **nulos e extintos**, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a **ocupação, o domínio e a posse das terras** a que se refere este artigo, ou a **exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (não é subsolo)**, **ressalvado relevante interesse público da União**, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.

§ 7º - Não se aplica às terras indígenas o disposto no **art. 174, § 3º e § 4º**.

E o que fala o **art. 174, § 3º e 4º** da Constituição?

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

§ 3º - O Estado favorecerá a **organização da atividade garimpeira em cooperativas**, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros.

§ 4º - As **cooperativas** a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.

Ou seja, **nada de garimpo em terras indígenas**. Aliás, esse tem sido um dos motivos de conflitos fundiários, além daqueles decorrentes da ocupação para agricultura e pecuária.

Nessa vertente, o **Supremo Tribunal Federal**, em decisão considerada por muitos polêmica, dada a enorme extensão territorial envolvida, em uma área próxima à fronteira, declarou constitucional a **demarcação contínua** da área de 1,7 milhão de hectares da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, a ser ocupada **apenas por grupos indígenas**. Entendeu o STF, por demarcação contínua, aquela realizada sem espaços intervalados entre uma etnia e outra para ocupação por não índios (fazendeiros, posseiros, municípios).

Estabelece ainda o **art. 232** atribui **capacidade para estar em juízo** aos indígenas ao estabelecer que os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o **Ministério Público** em todos os atos do processo.



Veja como foi cobrado!

(FCC/JUIZ DO TRABALHO/TRT 1ª REGIÃO/2012) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios

a) permitem-lhes o usufruto exclusivo das riquezas de solo, subsolo, rios e lagos nelas existentes.

b) podem ser utilizadas para a atividade garimpeira, desde que em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico-social.

c) geram o direito à propriedade à comunidade indígena que as habita, porém os direitos sobre elas prescrevem caso permaneçam abandonadas por mais de quinze anos.

d) são, segundo disposição expressa da Constituição Federal, inalienáveis e indisponíveis.

e) podem ser economicamente exploradas, desde que o Senado autorize, garantindo-se à comunidade indígena afetada a participação nos lucros obtidos com a exploração..

Vamos analisar item a item:

Item a: **errado**, pois como vimos, não há usufruto exclusivo das riquezas do subsolo, mas apenas participação no resultado de sua lavra, nos termos do § 3º do art. 231.

Item b: **errado**, pois a Constituição veda qualquer atividade de garimpo em terras indígenas, nos termos do art. 231, § 7º da Constituição.

Item c: **errado**, pois a propriedade das terras indígenas é da UNIÃO, por expressa disposição do art. 20, XI, da CF. Aos índios, é assegurada a posse permanente das terras por eles tradicionalmente ocupadas, nos termos do § 3º do art. 231.

Item d: **certo**, pois nos termos do § 4º do art. 231, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

Item e: **errado**, pois a autorização para exploração das riquezas hídricas ou minerais é conferida pelo Congresso Nacional e não pelo Senado, nos termos do § 3º do art. 231 da CF.

Gabarito: **alternativa D**.

Resumo

1. Reconhecimento dos direitos indígenas (art. 231, caput)

- A CF/1988 **reconhece aos índios**:
 - Sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições;
 - **Direitos originários** sobre as **terras tradicionalmente ocupadas**;
 - **Compete à União**:
 - **Demarcar** as terras;
 - **Proteger e fazer respeitar** seus bens.

2. Presença de não-índios e obras públicas

- STF admite a **presença de não-índios e instalações públicas** em terras indígenas, desde que:
 - Haja **liderança institucional da União**;

- **Controle do Ministério Público;**
- **Participação** de órgãos federais e comunidades indígenas;
- Índios não podem interditar estradas, cobrar pedágios ou impedir serviços públicos.
 - (Pet 3.388, Rel. Min. Ayres Britto, j. 19/3/2009)

💎 3. Recursos do subsolo e exploração mineral

- **O subsolo pertence à União** (art. 176, CF);
- **Exploração em terras indígenas:**
 - Exige **autorização do Congresso Nacional;**
 - As comunidades devem ser **ouvidas;**
 - É assegurada participação nos resultados da lavra (art. 231, §3º).

🌍 4. Terras tradicionalmente ocupadas

- Definição (art. 231, §1º):
 - **Habitadas permanentemente;**
 - **Usadas para atividades produtivas;**
 - **Imprescindíveis à preservação ambiental e ao bem-estar;**
 - **Necessárias à reprodução física e cultural,** conforme **usos e costumes indígenas.**
- Interpretação do STF:
 - Devem refletir os usos, costumes e tradições indígenas, não dos não-índios.
 - (Pet 3.388, Rel. Min. Ayres Britto)

🏡 5. Propriedade e uso das terras

- **Propriedade das terras e recursos naturais: da União;**
- Índios têm **direito de posse e usufruto exclusivo, não de propriedade;**
- **Participam** dos resultados da exploração mineral, mas **não da lavra em si.**

🚧 6. Obras públicas e necessidade de autorização

- STF: se a obra **apenas atravessa** terra indígena (ex: transposição do Rio São Francisco), **não há necessidade** de autorização do Congresso, desde que **não haja exploração de recursos naturais.**

🍂 7. Regime jurídico das terras indígenas

- §4º: Terras são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis.
- §5º: É vedada a remoção dos indígenas, salvo:
 - Em caso de catástrofe, epidemia ou interesse da soberania nacional, ad referendum do Congresso Nacional;
 - Deve ser garantido o retorno imediato quando cessar o risco.
- §6º: São nulos e extintos os atos que impliquem:
 - Ocupação, domínio, posse ou exploração de riquezas naturais do solo, rios e lagos;
 - **Sem direito a indenização,** salvo **benfeitorias de boa-fé.**
- §7º: Vedado garimpo em terras indígenas (não se aplica o art. 174, §§3º e 4º).

⚔️ 8. Proibição do garimpo

- **Art. 174, §§3º e 4º:** favorece cooperativas garimpeiras → não se aplica às terras indígenas;
- Motivo: proteção ambiental e respeito à posse tradicional;
- O garimpo é vedado e tem sido causa de conflitos fundiários.

9. Caso Raposa Serra do Sol (STF)

- STF declarou constitucional a demarcação contínua da reserva indígena (1,7 milhão ha – Roraima);
- “Demarcação contínua” = sem intervalos ocupados por não índios;
- Garantia de posse exclusiva aos grupos indígenas.

10. Capacidade processual dos índios (art. 232)

- **Índios, comunidades e organizações são partes legítimas** para:
 - Ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses;
 - O Ministério Público deve intervir em todos os atos do processo.

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
